

Nr. 247 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 22. November 1938

R 43 II/567, Bl. 105–106¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Vorstellungen des Reichsstatthalters Sauckel beim Führer und Reichskanzler über die Gestaltung von Gemeindewappen.

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern teilt mit², daß ihm bekannt geworden sei, daß Reichsstatthalter Sauckel sich gegenüber dem Führer und Reichskanzler über zwei von dem Leiter seiner Kommunalabteilung³ gezeichnete Erlasse beschwert habe, die sich mit der Frage der Gestaltung von Gemeindewappen befassen. Er bittet, durch Vortrag beim Führer und Reichskanzler den Sachverhalt klarzustellen. Dieser geht dahin:

1. In der Ausführungsanweisung zur Deutschen Gemeindeordnung vom 22. März 1935 (RMBliV S. 415), die im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers ergangen ist, ist zu § 11 DGO⁴ hinsichtlich der Wappengestaltung der Gemeinden u.a. angeordnet, daß das Wappen des Reichs, der Länder und der Gemeindeverbände im gemeindlichen Wappen nicht verwandt werden darf und daß dasselbe für sonstige Hoheitszeichen des Reichs und der Länder, insbesondere auch für das Hakenkreuz, gilt. Diese Anordnung ist getroffen worden, um zu verhindern, daß die genannten Symbole durch die Häufigkeit ihrer Verwendung in ihrer Bedeutung beeinträchtigt werden. Ausnahmen sollen nur zugelassen werden, wenn Gemeinden in der Geschichte der Bewegung eine ganz besondere, Berufungen ausschließende Rolle gespielt haben.

Am 6. Oktober 1938 hat der Generaldirektor der Staatsarchive⁵, der der sachverständige Berater des Reichsinnenministeriums in diesen Dingen ist, dem Reichsminister des Innern berichtet, daß nach Pressemitteilungen Reichsstatthalter Sauckel der Stadt und dem Kreise Weimar Hakenkreuzwappen verliehen habe. Der Reichsminister des Innern (gez. I. A. Surén) hat daraufhin den Reichsstatthalter Sauckel durch Erlaß vom 26. Oktober 1938 – in Abschrift beigelegt⁶ – um Bericht und Übersendung der Wappenentwürfe gebeten.

2. In der Ausführungsanweisung zur Deutschen Gemeindeordnung vom 22. März 1935 (RMBliV S. 415) ist zu § 11 DGO ferner u.a. vorgesehen, daß Familienwappen in die Wappen von Gemeinden übernommen werden können. Diese Bestimmung ist getroffen worden, weil es nicht immer möglich sein wird, aus der historischen Überlieferung, der Eigenart und dem Leben der Gemeinden selbst

¹ Entwurf durch LGR Rabe, 17. 11. 1938: R 43 II/567, Bl. 101 f.

² Mit Schreiben an den RMRk vom 13. 11. 1938, dessen Inhalt der nachstehende Vm. wiedergibt; ebd. Bl. 93–95.

³ MD Friedrich-Karl Surén, Leiter der Abt. V des RIM.

⁴ Die DGO vom 30. 1. 1935 (RGBL I S. 49) bestimmte in § 11 (2): „Die Gemeinden führen ihre bisherigen Wappen und Flaggen. Der Reichsstatthalter kann Gemeinden das Recht verleihen, Wappen und Flaggen zu führen. Er kann Wappen und Flaggen ändern. Die Gemeinde ist vorher zu hören.“

⁵ Ernst Zipfel (1891–1966), GD der preuß. Staatsarchive seit 1. 10. 1938, seit 1. 10. 1936 bereits mit der vertretungsweisen Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt, seit 19. 9. 1936 zugleich Dir. des Reichsarchivs; s. MUSIAL, Staatsarchive, S. 40 f. Zur Auseinandersetzung um die Neubesetzung vgl. ARH IV, Anhang FV 219*, 230*, 256*.

⁶ R 43 II/567, Bl. 99.

ein wirkungsvolles Gemeinschaftssymbol zu finden, und es deshalb viele Fälle geben wird, wo der Wunsch, die geschichtliche Überlieferung zum Ausdruck zu bringen oder an einem alten überlieferten Symbol festzuhalten, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit zur Verwendung des Wappens früherer Grundherrschaften, die häufig die gleichen Namen wie die Gemeinden getragen haben, führt.

Am 19. August 1938 hat der Heraldiker Neubecker aus Klein-Machnow den Reichsminister des Innern um Entscheidung gebeten, ob eine ihm erteilte Auskunft des thüringischen Staatsarchivs in Sondershausen, daß keine Aussicht auf Verleihung von Gemeindewappen bestehe, in denen das Wappen der früheren Grundherrschaft des Ortes verwendet werde, mit den Bestimmungen der Ausführungsanweisungen vereinbar sei. Der Reichsminister des Innern (gez. I.A. Surén) hat daraufhin nach Anhörung des Generaldirektors der Staatsarchive durch Erlaß vom 1. Oktober 1938 – in Abschrift ebenfalls beigelegt⁷ – dem Thüringischen Staatsministerium die Eingabe des Heraldikers Neubecker aus Klein-Machnow übersandt und unter Bezugnahme auf die Ausführungsanweisung zur Deutschen Gemeindeordnung und unter Darlegung seines Standpunktes um Äußerung gebeten, aus welchen Erwägungen heraus ein Gemeindewappen, in denen [s]iel das Wappen der früheren Grundherrschaft allein oder mit anderen Symbolen verbunden Verwendung findet, nicht genehmigungsfähig sein soll. –

Der Reichsminister des Innern ist der Auffassung, daß bei diesem Sachverhalt aus den beiden Erlassen, die keine abschließende Entscheidung, sondern nur eine Bitte um Stellungnahme enthalten, dem Leiter seiner Kommunalabteilung irgendwelche Vorwürfe nicht gemacht werden könnten.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Ob und wann Reichsstatthalter Sauckel sich über die beiden Erlasse beim Führer und Reichskanzler beschwert hat, ist aus den hiesigen Vorgängen nicht ersichtlich. Es dürfte mündlich gelegentlich des kürzlichen Aufenthalts des Führers in Weimar geschehen sein⁸. Die Auffassung des Reichsministers des Innern halte ich für richtig. Es sollten aber m. E. Erlasse an Reichsstatthalter grundsätzlich von einem Staatssekretär gezeichnet werden, auch wenn es sich nur um Ersuchen um Bericht handelt⁹.

Kr[itzinger]

⁷ Ebd. Bl. 98.

⁸ Hitler hielt sich vom 4. 11. 1938 abends bis zum 7. 11. abends in Weimar auf. Er hatte dort am 6. 11. mit GL Sauckel einen Vorbeimarsch thüring. NS-Formationen abgenommen und vor dem Gautag der NSDAP gesprochen. „Itinerar“ Hitlers 1934–43, zusammengestellt von M. Bormann: NS 26/16, S. 32 f.; DOMARUS I 2, S. 963–965.

⁹ Lammers nahm von dem Vm. am 24. 11. 1938 Kenntnis und bat Kritzinger am 2. 12. zu einer Rücksprache, woraufhin dieser am 3. 12. das Anliegen des RIM nochmals knapp dahin zusammenfaßte, „den Führer davon zu unterrichten, daß die Schreiben des Ministerialdirektors Surén zu einer Beanstandung keinen Anlaß geben“; R 43 II/567, Bl. 107. Am 21. 12. trug Lammers die Sache Hitler vor, ohne dessen Reaktion festzuhalten; s. Anhang, FV 574*. Dem RIM wurde am 22. 12. lediglich die Tatsache des FV ohne weitere sachl. Erläuterung mitgeteilt; R 43 II/567, Bl. 108.

Zitierhinweis

Nr. 247 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 22. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d247>